

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(၅. ၂၂)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๓๙/๒๕๔๘

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๖/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { บริษัท หลีเจริญ การโยธา จำกัด
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๖๐/๒๕๔๔
หมายเลขแดงที่ ๗๓๙/๒๕๔๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. จำนวน ๒ สัญญา คือ สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓ ว่าจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ และสัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๔๓ ว่าจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวง และก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองดำเนินสะดวกด้านทิศเหนือ เชื่อมติดสะพานข้ามคลองหลวง โดยตามสัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๔๓ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาวประมาณ ๘ เมตร สูงเฉลี่ยจากทางเท้าเดิม ๑ เมตร ช่วงลาดเอียงเฉลี่ยข้างละ ๑ เมตร



/และก่อสร้าง...

และก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองดำเนินสะดวกด้านทิศเหนือ เชื่อมติด สะพานข้ามคลองหลวง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาวประมาณ ๓๓ เมตร ตามแบบแปลน ของผู้ถูกฟ้องคดี จำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๒๒๘,๗๕๗.๔๔ บาท กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างงวดเดียว โดยต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างสะพาน ทางเดินเท้าทั้งสองแห่งภายใต้การควบคุมงานของผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี และได้ส่งมอบงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ส่งมอบงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับมอบงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ และจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ส่วนงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจผลงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ปรากฏว่าเสาเข็มไม่ได้เสริมเหล็ก ๑๖ มิลลิเมตร และราบบันไดไม่ตรงกับ แบบแปลน จึงให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานใหม่ ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเฉพาะงานราบบันได แต่ไม่ได้แก้ไข งานเสาเข็ม โดยเห็นว่าคำสั่งให้แก้ไขงานเสาเข็มดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ซึ่งมีแบบแปลนก่อสร้าง อย่างเดียวกันกับสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ โดยใช้เสาเข็มแบบเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับมอบงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ และจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือชี้แจงไปยังผู้ถูกฟ้องคดีและ ได้มีหนังสือจากผู้ควบคุมงานคนเก่า คือ นายมิตยา อินทร์มูล ซึ่งได้แจ้งว่างานก่อสร้างสะพาน ดังกล่าวให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่ตรวจรับมอบงาน ซึ่งก่อนลงมือก่อสร้างสะพานดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบแบบอย่างละเอียดโดยในแบบ ได้ระบุชัดว่าส่วนใดคือเสา คสล. ส่วนใดคือเสาเข็ม คสล. อีกทั้งยังเขียนไว้ได้ภาพว่า ขยายการต่อเสาเข็มที่เสา คสล. ซึ่งมีขนาดเท่ากันมิใช่เสาประเภทเดียวกันตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กรณีผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตรวจรับมอบงานและไม่จ่ายเงินค่าจ้าง จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งว่าได้แจ้งให้อำเภอดำเนินสะดวกพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเหตุที่ไม่ตรวจพิจารณาผลงาน และยังไม่เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเพราะผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการแก้ไขงานให้ถูกต้อง



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแท้จริง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินต้น ๒๒๘,๗๕๗.๔๔ บาท นับแต่วันผิดนัด คือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ จนถึงวันฟ้องคดีคือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เป็นเงิน ๑๘,๘๔๘.๘๐ บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๒๔๗,๖๐๖.๒๔ บาท

ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวง และงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองดำเนินสะดวกด้านทิศเหนือ

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๒๔๗,๖๐๖.๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้น ๒๒๘,๗๕๗.๔๔ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้าง รวม ๒ สัญญา คือ สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ และสัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๔๓ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงและก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองดำเนินสะดวกด้านทิศเหนือ โดยมีนายमितยานายช่างโยธา ๔ เป็นผู้เขียนแบบสะพาน ซึ่งตามแบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานทั้งสองฉบับระบุเสาเข็มเป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กโดยไม่ได้ระบุความยาวของเหล็กเสริม จึงต้องใช้เหล็ก ๑๖ มิลลิเมตร ตลอดความยาวของเสาเข็มเพราะเป็นแกนเสาเข็ม แต่ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยเหล็กเสริมความยาวเป็นลวดเหล็กพรีตension (PCY) จึงไม่ถูกต้องตามแบบ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ขออนุญาตแก้ไขแบบจากผู้ถูกฟ้องคดีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ (๒) ซึ่งการอนุญาตให้แก้ไขแบบเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ได้เป็นอำนาจของผู้เขียนแบบและผู้ควบคุมงานแต่อย่างใด หากแบบแปลนรายละเอียดขัดแย้งกัน หรือจะทำการแก้ไขแบบ ผู้ควบคุมงานจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องรายงานต่อนายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุดังกล่าว ซึ่งผู้ควบคุมงานไม่ได้รายงานการใช้เสาเข็มดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ส่วนกรณีนายमितยานายช่างโยธา ๔ มีหนังสือรับรองการใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง



/ที่มีเหล็กเสริม...

ที่มีเหล็กเสริมเป็นเหล็กพืชีวาย (PCY) โดยรับรองหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ไม่ถือว่าเป็นความถูกต้อง อีกทั้งการก่อสร้างบันไดไม่ตรงตามแบบแปลนการก่อสร้าง โดยในแบบแปลนระบุชั้นบันไดข้างละ ๑๐ ชั้น แต่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างชั้นบันไดข้างละ ๕ ชั้น และไม่ปรากฏว่าได้มีการขออนุญาตแก้ไขแบบแปลน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ตรวจรับงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ ส่วนงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ใช้เสาเข็มไม่ถูกต้องตามแบบแปลน โดยแบบแปลนระบุเป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑๖ มิลลิเมตร ตลอดความยาวของเสาเข็มเพราะเป็นเหล็กแกนเสา ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่มีเหล็กเสริมเป็นเหล็กพืชีวาย (PCY) แต่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ทักท้วง และไม่มีหลักฐานการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้เสาเข็ม มีแต่การแก้ไขราวสะพาน

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เสาเข็มขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ X ๖.๐๐ เมตร ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ถูกต้องตามแบบและเป็นไปตามคำสั่งและวัตถุประสงค์ของนายमितยาซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานและผู้เขียนแบบ โดยมีหนังสือรับรองของนายमितยาซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานว่าให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สำหรับในเรื่องชั้นบันไดตามสัญญาระบุชัดเจนว่าความสูงเฉลี่ยจากทางเท้า ๑ เมตร ช่วงลาดเอียงเฉลี่ยข้างละ ๑ เมตร ซึ่งในการปฏิบัติงานจริงก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บอกกล่าวถึงความผิดพลาดระหว่างดำเนินการแต่อย่างใด สำหรับงานราวบันไดผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานดังกล่าวเสร็จเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และมีหนังสือแจ้งการส่งมอบงานที่แก้ไขแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ขอยืนยันตามคำให้การเป็นคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นทำการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยการไต่สวน ดังนี้

นายหลี่ ตะบูนพงษ์ ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำว่ามีผู้ฟ้องคดีเพียงทำสัญญารับจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้ากับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นครั้งแรก โดยผู้ถูกฟ้องคดีใช้วิธีสอบราคา ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นผู้ชนะการสอบราคาทั้ง ๒ โครงการ คือ การก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ ค่าจ้างก่อสร้างจำนวน ๒๐๓,๐๗๗.๔๔ บาท และการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ ค่าจ้างก่อสร้างจำนวน ๒๒๘,๗๕๗.๔๔ บาท



/มีการทำ...

มีการทำสัญญาจ้างทั้งสองโครงการเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ลงมือทำงานตามแบบของสะพานท้ายสัญญาซึ่งเขียนโดยนายมิตยา นายช่างโยธา ระดับ ๔ ของผู้ถูกฟ้องคดี และนายมิตยาเป็นผู้ควบคุมงาน ซึ่งแบบท้ายสัญญาในส่วนขยายการต่อเสาเข็มกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นภาพรูปเสาเข็มด้านข้างมีข้อความระบุว่า เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๖.๐๐ เมตร โดยไม่มีรายละเอียดว่าให้ใช้เหล็กภายในเสาเข็มอย่างไร บนเสาเข็มจะมีคานแนวนวางต่อจากคานจึงจะเป็นเสารับสะพาน ซึ่งเสารับสะพานมีรายละเอียดบอกว่าเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร มีแกนเหล็กจำนวน ๔ เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖ มิลลิเมตร ฝังในคานไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร โดยให้สกัดหัวเสาเข็มไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร แล้วทำการเทคานบี ๒ เนื่องจากในแบบเสาเข็มมิได้ระบุรายละเอียดว่าให้ใช้เหล็กขนาดเท่าใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปสอบถามนายมิตยาซึ่งเป็นผู้เขียนแบบและเป็นผู้ควบคุมงานการก่อสร้างดังกล่าวด้วย นายมิตยาได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพีซีวายที่มีใบ มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปสั่งเสาเข็มตามที่นายมิตยาแนะนำจากห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองคอนกรีต ซึ่งมีโรงงานผลิตเสาเข็มดังกล่าว โดยแบบของเสาเข็มทั้งสองสะพานเหมือนกัน ผู้ฟ้องคดีจึงสั่งเสาเข็มของสองสะพานมาพร้อมกัน หลังจากผู้ฟ้องคดีสั่งเสาเข็มดังกล่าวมาแล้วนายมิตยาผู้ควบคุมงานได้มาตรวจดูเสาเข็มดังกล่าวและได้ถ่ายรูปเสาเข็มดังกล่าวไว้ด้วย นายมิตยาได้แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่าเป็นเสาเข็มที่ถูกต้อง ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะลงมือทำงานตามสัญญาจ้างก็ได้เขียนรายงานแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบล่วงหน้าว่าผู้ฟ้องคดีจะทำงานส่วนใด ในช่วงแรกที่ผู้ฟ้องคดีลงมือทำงานลงเสาเข็มมีนายมิตยามาตรวจดูการทำงานโดยไม่มีการทักท้วงว่าผู้ฟ้องคดีทำเสาเข็มไม่ถูกต้อง หลังจากผู้ฟ้องคดีลงเสาเข็มของสะพานทั้งสองเสร็จแล้ว นายมิตยาได้รับคำสั่งให้ย้ายไปประจำอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายอนุพันธ์ ไหมวงศ์ และนายประกอบ ประทีน เป็นผู้ควบคุมงานการก่อสร้างสะพานดังกล่าว ซึ่งนายอนุพันธ์และนายประกอบได้มาดูเสาเข็มที่ผู้ฟ้องคดีลงไว้ทั้งสองสะพาน โดยไม่มีการทักท้วงว่าผู้ฟ้องคดีทำงานเสาเข็มไม่ถูกต้องแต่อย่างใด เมื่อลงมือทำงานประมาณ ๒ เดือน สะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ แล้วเสร็จก่อน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมาตรวจรับมอบงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมาตรวจรับมอบงานและมีความเห็นว่างานเรียบร้อย ผู้ฟ้องคดีจึงไปติดต่อขอรับเงินค่าจ้าง



/การก่อสร้าง...

การก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมาอีกประมาณ ๓ สัปดาห์ ผู้ฟ้องคดีก็ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ แล้วเสร็จ และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมาตรวจรับมอบงาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีทำเสาเข็มไม่ถูกต้อง โดยเสาเข็มดังกล่าวมิได้เสริมเหล็กขนาด ๑๖ มิลลิเมตร และราบบันไดไม่ตรงกับแบบแปลน เนื่องจากมิได้ใส่เหล็กสแตนเลสในแนวตั้งเส้นกลาง ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานราบบันได ส่วนงานเสาเข็ม ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขให้ได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทำงานเสาเข็มถูกต้องตามคำแนะนำของนายमितยาซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานดังกล่าวแล้ว งานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ก็ใช้เสาเข็มแบบเดียวกันสั่งจากที่เดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับมอบงานและได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแจ้งว่า ไม่สามารถชี้ว่าผู้ใดเป็นฝ่ายถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีเคยมีหนังสือสอบถามไปที่นายमितยาว่าเป็นผู้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มเสริมเหล็กฟิวายดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งต่อมาทราบว่านายमितยาได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ตนเป็นผู้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มดังกล่าวจริง อีกทั้งใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองคอนกรีต ระบุเสาเข็มขนาด ๓๐๐ x ๓๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับเสาเข็มที่ผู้ฟ้องคดีใช้ในการก่อสร้างสะพานดังกล่าว ซึ่งใช้หน่วย ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร สะพานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบได้มีการใช้งานจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสามปีเศษแล้วยังสามารถใช้งานได้ดี ไม่มีการทรุดตัวหรือแตกหัก ชำรุดเสียหายอันเกิดจากเสาเข็มแต่อย่างใด

นายวสิน ลิ้มวัฒนะ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดี ให้ถ้อยคำว่ายานมาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองช่างที่สำนักงานผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งให้พยานเป็นกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีทั้งหมด ๓ คน คือ นายสมเดช สุวรรณฉวี เป็นประธานกรรมการ นายเชิดชัย พุทธบูชา และพยานเป็นกรรมการ โดยนายสมเดชมีตำแหน่งเป็นปลัดเทศบาล ส่วนนายเชิดชัยมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของผู้ถูกฟ้องคดี พยานทราบว่าผู้ควบคุมงานการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมี ๒ คน คือ นายอนุพันธ์ ไหมวงศ์ และนายประกอบ ประทีน พยานกับพวก



/ได้ไปตรวจ...

ได้ไปตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ในการไปตรวจรับงานดังกล่าวพยาน ได้ตรวจสอบดูจากเอกสารในสัญญาและแบบแปลนรวมทั้งบันทึกการตรวจงานของผู้ควบคุมงาน พยานตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานดังกล่าวไม่ถูกต้องตามแบบรวม ๓ รายการ คือ เสาค้ำของสะพานตามแบบแปลนระบุให้ใช้เสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ผู้ฟ้องคดี ได้ใช้เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง โดยในแบบที่แนบท้ายสัญญาในส่วนขยายก็มีได้ระบุชัดว่า ให้ใช้เหล็กขนาดเท่าใด แต่พยานเห็นว่าในแบบระบุที่ใช้เสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีทำไม่ถูกต้องตามแบบ ซึ่งจากการประมาณการราคาของนายमितยาระบุ ว่าใช้เสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๘ ต้น ราคาต้นละ ๘,๕๐๐ บาท แต่เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้มีราคาต้นละ ๒,๐๔๐ บาท ส่วนเสาค้ำนี้จะแข็งแรงกว่ากันพยานไม่ทราบ และงานราวบันไดไม่ถูกต้องตามแบบโดยขาดเหล็กสแตนเลสวางในแนวตั้งจำนวน ๑ ชั้น นอกจากนั้นงานชั้นบันไดไม่ถูกต้องตามแบบโดยตามแบบระบุให้ทำจำนวน ๑๐ ชั้น แต่ผู้ฟ้องคดีทำเพียง ๕ ชั้น พยานได้ทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดี ให้ทราบความไม่ถูกต้องตามแบบรวม ๓ รายการดังกล่าว แต่ปลัดของผู้ถูกฟ้องคดี ชื่อนายสมเดชได้ทักท้วงว่าในเรื่องชั้นบันไดปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขให้ทำเพียง ๕ ชั้นแล้ว จึงได้ทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีเพียง ๒ ข้อ เกี่ยวกับงานเสาค้ำและงานราวบันไดสะพาน นายกเทศมนตรีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้แก้ไขข้อบกพร่องรวม ๒ รายการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานราวบันไดให้ถูกต้องตามแบบแล้ว ส่วนงานเสาค้ำผู้ฟ้องคดีมิได้มีการแก้ไข โดยอ้างว่าผู้ควบคุมงานคนเดิมคือนายमितยาเป็นผู้สั่งให้ใช้เสาค้ำดังกล่าว สำหรับเสาค้ำ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้พยานไม่ทราบว่าแข็งแรงกว่าเสาค้ำตามที่พยานเข้าใจว่าในแบบระบุไว้ หรือไม่ เหตุที่ทักท้วงเนื่องจากตามแบบระบุให้ใช้เสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ผู้ฟ้องคดี ใช้เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ส่วนเหล็กที่ใช้ภายในเสาค้ำดังกล่าวจะเป็นขนาดเท่าใด ไม่ได้คำนึงว่าเป็นการผิดแบบหรือไม่ พยานได้ตรวจดูบันทึกของผู้ควบคุมงานไม่ปรากฏว่า มีการทำบันทึกว่าผู้ฟ้องคดีทำไม่ถูกต้องตามแบบ สำหรับสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานและมีการจ่ายเงินค่าจ้าง ให้ผู้ฟ้องคดีไปเสร็จสิ้นก่อนที่พยานจะย้ายไปรับตำแหน่งที่สำนักงานผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่มีการทักท้วงว่าผู้ฟ้องคดีทำไม่ถูกต้องตามแบบ นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็น ผู้สั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับ



/นายกเทศมนตรี...

นายกเทศมนตรีฯและผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ เป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ นายยุทธศาสตร์ ยงสุนทร

นายमितยา อินทร์มูล ให้ถ้อยคำว่ายานได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาระดับ ๔ ที่สำนักงานผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๒ ขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีมีฐานะเป็นเพียงสุขาภิบาลตรีดอนไผ่ หน้าที่ของพยานคือ การออกแบบงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจการจ้าง หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีเปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พยานยังทำหน้าที่เดิม สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ และข้ามคลองเจริญราษฎร์ พยานเป็นผู้ออกแบบและเขียนแบบ โดยเสาเข็มของสะพานทั้งสองแห่งใช้เสาแบบเดียวกัน ตามเจตนารมณ์เดิมพยานออกแบบประสงค์ให้ใช้เสาเข็มชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยในแบบมิได้ระบุว่าให้ใช้เหล็กขนาดเท่าใด แต่ประสงค์ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างหาวิศวกรมาคำนวณขนาดเหล็กและจำนวนเหล็กที่จะต้องใส่ไว้ในเสาเข็มแบบเสาเข็มที่พยานเขียนไว้จึงมิได้ระบุรายละเอียด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานดังกล่าวโดยแบบแผนที่พยานเขียนไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งพยานเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานทั้งสองดังกล่าว ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะลงมือก่อสร้างสะพานข้ามคลองทั้งสองดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มาสอบถามพยานเกี่ยวกับรายละเอียดของเสาเข็มที่จะใช้ก่อสร้าง พยานได้แนะนำไปว่าหากเป็นเสาชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผู้ฟ้องคดีหล่อเองจะต้องใช้เหล็กเสริมแกนขนาด ๑๖ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้นอยู่ในแนวตั้ง ใช้เหล็กปลอกขนาด ๙ มิลลิเมตร ระยะห่าง ๑๕ เซนติเมตร แต่หากผู้ฟ้องคดีไม่หล่อเองจะไปซื้อเสาเข็มสำเร็จรูปก็ได้โดยต้องไปซื้อจากโรงงานที่มีหนังสือรับรองของวิศวกร หลังจากนั้นพยานก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังมิได้นำเสาเข็มมาก่อสร้าง ขณะพยานเป็นผู้ควบคุมงานการก่อสร้างสะพานดังกล่าวผู้ฟ้องคดียังมิได้ลงมือทำงาน หลังจากพยานย้ายไปที่อื่นแล้วทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายอนุพันธ์เป็นผู้ควบคุมงาน และทราบว่าการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ มีปัญหาเรื่องเสาเข็ม โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือสอบถามพยานเรื่องการใส่เสาเข็มในการก่อสร้างสะพานทั้งสองดังกล่าว ซึ่งพยานได้มีบันทึกชี้แจงเรื่องเสาเข็มให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้วว่า เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ X ๖.๐๐ เมตร ใช้เป็นตอม่อนั้นให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งผลิตจากโรงงานเหล็กเสริมเป็นเหล็กพีชีวาย ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. และต้องมี



วิศวกร...

วิศวกรรับรองการรับน้ำหนัก ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาและเสียค่าใช้จ่ายเอง หากผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งผลิตจากโรงงาน โดยเหล็กเสริมเป็นเหล็กพืชีวาย มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. และมีวิศวกรรับรองการรับน้ำหนักแล้วก็ถือว่าเป็นเสาเข็มที่ถูกต้องตามแบบแปลนที่พยานได้เขียนไว้ สำหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กที่หล่อเองใช้เหล็กเส้นเป็นแกนขนาด ๑๖ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้นและมีเหล็กปลอกขนาด ๙ มิลลิเมตร ทุกระยะห่าง ๑๕ เซนติเมตรกับเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งผลิตจากโรงงานเสริมเหล็กพืชีวายที่มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. พยานไม่ทราบว่าเสาเข็มใดจะแข็งแรงกว่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมของคอนกรีตว่าผสมถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ สำหรับในความคิดของพยานเห็นว่าเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งผลิตจากโรงงานและมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. น่าจะเป็นเสาเข็มที่มีคุณภาพมาตรฐานดีกว่าเสาเข็มที่หล่อกันเอง ส่วนเรื่องชั้นบันไดของสะพานทั้งสองตามแบบเขียนไว้ ๑๐ ชั้น แต่การทำชั้นบันไดจริงต้องขึ้นอยู่กับสภาพความสูงของสะพานเป็นองค์ประกอบด้วย โดยสะพานที่มีความสูง ๑ เมตร หากทำชั้นบันไดเพียง ๕ ชั้นก็มีความเหมาะสมแล้ว โดยชั้นบันไดแต่ละชั้นควรจะห่างกันประมาณ ๒๐ เซนติเมตร หากชั้นบันไดต่ำกว่า ๒๐ เซนติเมตร จะทำให้การเดินไม่สะดวก

นายอนุพันธ์ ไหมวงศ์ ให้ถ้อยคำว่า พยานดำรงตำแหน่งลูกมือช่างอยู่ที่สำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สำหรับสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ และสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ ทั้งสองสะพานมีนายमितยาเป็นผู้ออกแบบและเขียนแบบ ผู้ฟ้องคดีได้รับจ้างก่อสร้างสะพานทั้งสองดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งนายमितยาเป็นผู้ควบคุมงาน ขณะที่ผู้ฟ้องคดีลงเสาเข็มของสะพานทั้งสองแห่งดังกล่าว นายमितยาได้ควบคุมงาน เนื่องจากได้ย้ายไปรับราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งพยานและนายประกอบซึ่งเป็นคนงานของผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นผู้ควบคุมงาน ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ หลังจากนั้นพยานและนายประกอบได้ออกไปตรวจดูการก่อสร้างสะพานทั้งสองดังกล่าวเป็นประจำทุกวัน ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ได้ออกไปตรวจดู ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานลงเสาเข็มในช่วงที่พยานและนายประกอบเป็นผู้ควบคุมงานแต่จะลงเมื่อวันที่เท่าใดพยานจำไม่ได้ พยานได้ทำบันทึกการตรวจงานเป็นประจำทุกวันๆ ไปตรวจงาน ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง



/ได้ตรวจรับ...

ได้ตรวจรับงานและมีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พยานและนายประกอบ
ทำบันทึกการตรวจงานก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งไม่เคยระบุว่าผู้ก่อสร้างทำการก่อสร้าง
ไม่ถูกต้องตามแบบและสั่งให้แก้ไขงานก่อสร้างแต่อย่างใด จนผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพาน
ดังกล่าวเสร็จสิ้นและมีการแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจรับงาน พยานทราบว่า
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่า งานก่อสร้างสะพานทางเดินทางเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ
ไม่เรียบร้อยในส่วนของชั้นบันไดโดยแบบระบุ ๑๐ ขั้น แต่ผู้ฟ้องคดีทำไว้เพียง ๕ ขั้น
ส่วนเรื่องเสาเข็มไม่ถูกต้องอย่างไรพยานไม่ทราบรายละเอียด พยานทราบว่าปลัดของ
ผู้ถูกฟ้องคดีคือนายสมเดชเป็นผู้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำชั้นบันไดเพียง ๕ ขั้น ซึ่งพยานเห็นว่า
การทำบันไดเพียง ๕ ขั้น มีความเหมาะสมกับความสูงของสะพานแล้วเพียงแต่ว่า
อาจจะไม่ถูกต้องตามแบบ สำหรับเสาเข็มที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ในการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่ง
เป็นเสาชนิดเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดีนำมาไว้ตั้งแต่ตอนขณะผู้ควบคุมงานคนเดิมคือ
นายมิตยาเป็นผู้ควบคุมงานอยู่ หลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเจริญราษฎร์
และข้ามคลองหลวงฯ แล้วพยานก็ไม่เคยไปตรวจดูสะพานทั้งสองแห่งดังกล่าวอีก ไม่ทราบว่า
สะพานทั้งสองแห่งจะยังมีสภาพดีอยู่หรือไม่ แต่พยานก็ไม่เคยได้ยินว่าสะพานมีการแตก
หรือร้าวเสียหายเนื่องจากเสาเข็มไม่ดี

นายสมเดช สุวรรณฉวี ให้ถ้อยคำว่า พยานเคยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดของผู้
ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ ต่อมาวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ จึงได้ย้าย
ไปรับราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบลลูกแก พยานมีส่วนร่วมในการสอบราคาว่าจ้าง
ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ และสะพานทางเดินเท้า คสล.
ข้ามคลองเจริญราษฎร์ ผู้ฟ้องคดีชนะการสอบราคาได้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างสะพานดังกล่าว
และได้มีการทำสัญญาว่าจ้างเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ โดยเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง
จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบของสะพานแนบท้ายสัญญาจำนวน ๙ แผ่น ตามแบบของ
สะพานทั้งสองแห่งใช้เสาเข็มชนิดเดียวกัน ในแบบมีรายละเอียดเกี่ยวกับเสาเข็มว่าเป็นเสาเข็ม
คสล. ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๖ เมตร โดยส่วนขยายที่เป็นเสาเข็มไม่มีคำอธิบาย
ว่าให้ใช้เหล็กขนาดเท่าใดจำนวนเท่าใด แต่มีเสาซึ่งตั้งอยู่บนคานเหนือเสาเข็มเป็นเสา
ที่ต่อจากเสาเข็มขึ้นไปมีคำอธิบายว่าเป็นเสา คสล. ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร โดยไม่ได้
บอกความยาว แต่มีคำอธิบายที่เสาส่วนเหนือคานนี้ว่าให้ใช้แกนเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑๖ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ส่วนความสูงของเหล็กให้เป็นไปตามความสูงของสะพาน



/ตามที่ระบุ...

ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งพยานเข้าใจว่าส่วนเสาเข็มก็ต้องใช้เหล็กเช่นเดียวกับเสาเหนือเสาเข็มดังกล่าวโดยแบบสะพานดังกล่าวมีนายมิตยา นายช่างโยธา ๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เขียนแบบ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายมิตยาเป็นผู้ควบคุมงาน พยานเข้าใจว่าในระหว่างที่นายมิตยาควบคุมงานอยู่นั้นเป็นช่วงที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการลงเสาเข็มของสะพาน และในช่วงที่นายมิตยาเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวพยานไม่ทราบว่านายมิตยาได้มีการแนะนำเรื่องเสาเข็มให้กับผู้ฟ้องคดีหรือไม่ สำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างสะพานทั้งสองในช่วงแรกมีอยู่ ๓ คน คือ พยานเป็นประธาน นายมิตยาและนายเชิดชัย พุทธบูชา เป็นกรรมการ โดยปกติคณะกรรมการตรวจการจ้างจะไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างเป็นประจำแต่จะดูจากบันทึกรายงานของผู้ควบคุมงานซึ่งบันทึกไว้ในแต่ละวัน หากมีสิ่งผิดปกติคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงจะออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ภายหลังจากนายมิตยาได้ย้ายไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แต่งตั้งนายอนุพันธ์และนายประกอบเป็นผู้ควบคุมงานแทนนายมิตยา นายอนุพันธ์มีตำแหน่งเป็นลูกมือช่างแผนที่ภาชี นายประกอบมีตำแหน่งเป็นคนงานทั่วไป แต่บุคคลทั้งสองมีวุฒิทางด้านช่าง คือประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาก่อสร้าง ภายหลังจากนายอนุพันธ์และนายประกอบได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว บุคคลทั้งสองได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่และได้จัดทำบันทึกการควบคุมงานไว้ด้วย โดยบุคคลทั้งสองจัดทำบันทึกว่าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ พยานจำไม่ได้ว่าในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีลงเสาเข็มสะพานนั้นอยู่ในช่วงการควบคุมงานของนายมิตยาหรือนายอนุพันธ์กับนายประกอบ คณะกรรมการตรวจการจ้างเคยไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ เห็นว่าเป็นไปตามแบบโดยไม่พบความผิดปกติในการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์เสร็จก่อน พยานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับงานสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ เห็นว่า ถูกต้องตามแบบ โดยตรวจสอบประกอบกับบันทึกการควบคุมงานของผู้ควบคุมงานด้วย ซึ่งผู้ควบคุมงานมิได้รายงานว่ามีสิ่งใดผิดปกติแต่อย่างใด หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ พยานไม่แน่ใจว่ามีการลงเสาเข็มในช่วงที่นายมิตยาเป็นผู้ควบคุมงาน หรือนายอนุพันธ์กับนายประกอบเป็นผู้ควบคุมงาน ซึ่งผู้ควบคุมงานได้ทำบันทึกการควบคุมงานไว้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างสะพานเป็นไปตามแบบ สำหรับ



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ
 ภายหลังจากนายมิตยาได้ย้ายไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นกรรมการ
 ตรวจการจ้างแทนนายมิตยาจึงเหลือเฉพาะพยานกับนายเชิดชัย พุทธบูชา ผู้ฟ้องคดี
 มีหนังสือส่งงานสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓
 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงรับไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ และวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๓
 พยานและนายเชิดชัยได้ไปตรวจสถานที่ก่อสร้างสะพานดังกล่าว ซึ่งผู้ควบคุมงาน
 บันทึกว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างตามแบบ เมื่อพยานไปตรวจจึงได้เน้นการตรวจเฉพาะเรื่อง
 ความยาวของสะพานและความสูงของสะพาน แต่มีปัญหาว่าการวัดความยาวของสะพาน
 จะวัดตามความโค้งของสะพานหรือวัดในแนวทางเรียบ นอกจากนั้นการวัดความสูงของ
 สะพานจะวัดจากระดับน้ำหรือวัดจากระดับพื้นดิน จึงเห็นว่าควรจะรอให้มีการ
 ตรวจการจ้างที่มีความรู้ทางด้านช่างเข้ามาเสริม ต่อมา วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓
 นายวสิน ลีฉ้วน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายช่างของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี
 จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายวสินให้ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างงานสะพานทางเดินเท้า คสล.
 ข้ามคลองหลวงฯ คณะกรรมการตรวจการจ้างชุดใหม่ได้ไปตรวจงานก่อสร้างสะพานดังกล่าว
 เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ พบว่าราวบันไดสแตนเลสทำไม่ถูกต้องตามแบบ
 โดยราวบันไดขาดไป ๑ ชิ้น และบันไดมีเพียง ๕ ชิ้น ซึ่งตามแบบระบุว่าต้องมี ๑๐ ชิ้น
 ส่วนเสาเข็มแม้จะเป็นเสานาคตามแบบแต่ไม่ได้เสริมเหล็กขนาด ๑๖ มิลลิเมตร จำนวน
 ๔ เส้น หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานราวบันได
 และงานเสาเข็มให้ถูกต้อง โดยจะต้องรื้อเสาเข็มทำใหม่ให้เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ที่มีขนาด ๑๖ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานราวบันไดให้ถูกต้องตามแบบ
 ส่วนเสาเข็มผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขได้ โดยอ้างว่าได้สอบถามนายมิตยาซึ่งเป็น
 ผู้ควบคุมงานแล้วนายมิตยาแนะนำให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพีซีวาย (PCY)
 ซึ่งเป็นเสาเข็มแบบเดียวกันกับที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์
 เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขงานเสาเข็มดังกล่าวคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่รับงาน
 และผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือสอบถาม
 ไปที่นายมิตยาเรื่องการแก้ไขเสาเข็มของการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งดังกล่าว ซึ่งนายมิตยา
 ได้มีหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เสาเข็มของสะพานดังกล่าวว่า ตามแบบที่ระบุเสาเข็ม คสล.
 ๐.๓๐x๐.๓๐x๖.๐๐ เมตร ที่ใช้เป็นตอมอนั้นให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก



/เป็นหลัก...

เป็นเหล็กพีซีวาย (PCY) ซึ่งผลิตจากโรงงานต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. และต้องมีวิศวกรรับรองการรับน้ำหนัก โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาและเสียค่าใช้จ่ายเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือหรือไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีอำนาจวินิจฉัยกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ตั้งปัญหาว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างจะอาศัยข้อมูลที่ได้จากนายमितยามาทบทวนการตรวจการจ้างงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวใหม่จะทำได้หรือไม่ จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือตอบชี้แจงมาว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถตรวจการจ้างใหม่ได้ แต่เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่จะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือไม่ โดยอาจอ้างข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปประกอบการพิจารณาได้ สำหรับเรื่องชั้นบันไดตามแบบระบุว่า มี ๑๐ ชั้น นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทำเพียง ๕ ชั้น แต่ยังไม่มีการแก้ไขในสัญญา พยานเห็นว่าชั้นบันไดทำเพียง ๕ ชั้นนั้น มีความเหมาะสมกับความสูงของสะพานแล้ว หากทำจำนวน ๑๐ ชั้น จะมีความถี่เกินไป พยานเห็นว่าปัญหาเรื่องเสาเข็ม หากในแบบไม่ชัดเจน จึงเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำบันทึกผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการอย่างไร ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บกพร่องน่าจะเป็นผู้ควบคุมงานที่ใช้อำนาจแนะนำเรื่องเสาเข็มให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยผลการสำหรับคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพีซีวาย (PCY) ที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นเสาเข็มในการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลวงฯ นี้ พยานเห็นว่ามี ความแข็งแรงกว่าเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้เหล็กขนาด ๑๖ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น เป็นแกนกลาง เนื่องจากเสาคอนกรีตอัดแรงมีวิศวกรรับรองและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. ตามแบบระหว่างหัวเสาเข็มกับเสาสะพานมีช่วงที่เหล็กของเสา คสล. ซึ่งเป็นเสาสะพานกับเหล็กของเสาเข็มต่อกันในช่วงยาวประมาณ ๔๐ เซนติเมตร พยานไม่ทราบว่าถูกต้องตามหลักวิชาช่างหรือไม่ แต่ในแง่ความแข็งแรงพยานเห็นว่าสะพานนี้ไม่ได้รับน้ำหนักมาก การต่อเสาเช่นนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว

นายกฤษณะ เสาทอง ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดี ให้ถ้อยคำว่ นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ ได้มีประชาชนใช้สะพานดังกล่าวเดินทางไปมาทุกวันจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสามปีเศษแล้ว สะพานดังกล่าวยังมีสภาพปกติไม่ทรุดหรือเอียงแตกหักเสียหายแต่อย่างใด สำหรับสภาพเสาเข็ม



/ของสะพาน...

ของสะพานดังกล่าว ขณะนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากบางส่วนอยู่ใต้ดินและบางส่วนอยู่ใต้ระดับน้ำ แต่หากเสาเข็มดังกล่าวแตกหักเสียหายก็จะทำให้สะพานดังกล่าวเกิดการเอียงและชำรุดเสียหาย ปัจจุบันสะพานดังกล่าวยังมีสภาพปกติจึงเชื่อว่าเสาเข็มยังไม่มี การแตกหักเสียหาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นแรก ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบหรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งมีนายวสินเข้ามาร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างคนใหม่ จึงได้มีการทักท้วงว่าผู้ฟ้องคดีทำงานเสาเข็มไม่ถูกต้องตามแบบ ทั้งที่ในช่วงเวลานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์อีกฉบับหนึ่ง โดยสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ มีแบบเสาเข็มเช่นเดียวกับสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ ซึ่งนายมิตยาได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มเช่นเดียวกับการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์แล้วเสร็จและส่งมอบงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานและผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยไม่มีการทักท้วงว่าผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มไม่ถูกต้องตามแบบแต่อย่างใด แบบของเสาเข็มตามสัญญาจ้างระบุแต่เพียงว่าเป็นเสาเข็ม คสล. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๖.๐๐ เมตร โดยมีได้ระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมภายในเสาเข็มดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามนายมิตยา ซึ่งเป็นผู้เขียนแบบสะพานและเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานดังกล่าว นายมิตยาได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จหรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพีชีวายที่มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. ผู้ฟ้องคดีจึงใช้เสาเข็มตามคำแนะนำของนายมิตยา โดยเสาเข็มดังกล่าวมีขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๖.๐๐ เมตรตามที่กำหนดในแบบ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานเสาเข็มแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันส่งมอบงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวครั้งแรก สำหรับงานชั้นบันได เห็นว่า ตามแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานดังกล่าวระบุว่ามีชั้นบันไดจำนวน ๑๐ ชั้น แต่นายมิตยาซึ่งเป็นผู้เขียนแบบสะพานและเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง



/ให้ถ้อยคำว่า...

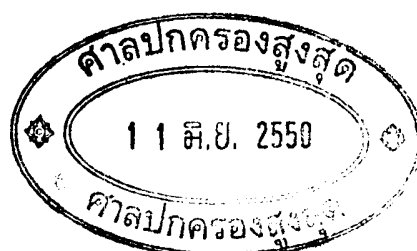
ให้ถือย่ำว่า ตามแบบได้เขียนชั้นบันไดไว้จำนวน ๑๐ ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ ๒๐ เซนติเมตร การทำชั้นบันไดจริงต้องขึ้นอยู่กับสภาพความสูงของสะพานเป็นองค์ประกอบ โดยสะพานที่มีความสูง ๑ เมตร หากทำชั้นบันไดจำนวน ๕ ชั้น ก็มีความเหมาะสมแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตามแบบสะพานดังกล่าวมีความสูง ๑ เมตร ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานชั้นบันไดจำนวน ๕ ชั้น จึงเหมาะสมกับความสูงของสะพานแล้ว อีกทั้ง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอต่อนายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่ถูกต้องตามแบบรวม ๓ รายการ คือ งานเสาเข็ม งานชั้นบันได และงานราวบันได โดยทำชั้นบันไดเพียง ๕ ชั้นไม่ถูกต้องตามแบบ แต่ปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งว่า มีการแก้ไขให้ผู้ฟ้องคดีทำชั้นบันไดเพียง ๕ ชั้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเฉพาะงานเสาเข็มและงานราวบันได โดยมีได้แจ้งให้แก้ไขงานชั้นบันไดแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานชั้นบันไดได้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันส่งมอบงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวครั้งแรกแล้ว สำหรับงานราวบันไดผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานเสาเข็มและงานราวบันได ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานราวบันไดโดยใส่เหล็กสแตนเลสเพิ่มอีกจำนวน ๑ ชั้นครบถ้วนตามแบบ และส่งมอบงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ท้วงติงว่า งานราวบันไดที่แก้ไขแล้วไม่ถูกต้องตามแบบ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทำงานราวบันไดแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันส่งมอบงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวเป็นครั้งที่สอง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบทั้งหมดในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓

ส่วนประเด็นต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ พร้อมค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ จำนวนเท่าใด เห็นว่า ข้อ ๔ ของสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานดังกล่าว กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๒๒๘,๗๕๗.๔๔ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดเดียวเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวตามแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบทั้งหมดในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ตามที่วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานก่อสร้างสะพานที่ทำเสร็จตามแบบเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ท้วงติง



/เรื่องการทำ...

เรื่องการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งตามข้อ ๖๕ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด คดีนี้ถือว่าประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงานในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงต้องตรวจผลงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งงานที่ตรวจคงเหลือเฉพาะงานราวบันไดที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้แก้ไข คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถตรวจรับให้เสร็จสิ้นได้ภายในวันเดียว คือ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างสะพานให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานตามสัญญาจ้าง และก่อนมีการว่าจ้างให้ก่อสร้างสะพานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประมาณการค่าก่อสร้างสะพานดังกล่าวระบุรายการเสาเข็มจำนวน ๘ ต้น ราคาต้นละ ๘,๕๐๐ บาท รวมราคาเสาเข็ม ๖๘,๐๐๐ บาท เมื่อรวมราคาวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน ๑๔๐,๔๑๓.๖๘ บาท ค่าแรงงานร้อยละ ๓๐ ของค่าวัสดุเป็นเงิน ๓๙,๓๒๘.๓๒ บาท ค่าดอกเข็มนั่งร้านและค่ารถถอนเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าดอกเข็ม เป็นเงิน ๒๑๙,๗๔๒.๐๒ บาท ค่าเฟลเตอร์ออฟ ๑.๒๕๙๐ เป็นเงิน ๒๖๕,๑๔๐.๔๑ บาท คิดเพียงจำนวน ๒๖๕,๑๒๕ บาท จึงเห็นได้ว่าประมาณการค่าก่อสร้างสะพานดังกล่าวเป็นเงิน ๒๖๕,๑๒๕ บาท ผู้ฟ้องคดีเสนอรับจ้างก่อสร้างในราคาเพียง ๒๒๘,๗๕๗.๔๔ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ผู้ถูกฟ้องคดีประมาณการไว้จำนวน ๓๖,๓๖๗.๕๖ บาท ราคาจ้างก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีจึงมิได้สูงเกินความเป็นจริงที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายแต่อย่างใด อีกทั้งตามสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานดังกล่าวข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๒๒๘,๗๕๗.๔๔ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ เมื่อข้อตกลงถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ จึงไม่อาจเพิ่มหรือลดราคาจ้าง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้มีการแก้ไขสัญญาและกำหนดจำนวนเงินที่จะเพิ่มหรือลดดังกล่าว ซึ่งในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีการแก้ไขสัญญาและกำหนดจำนวนเงินค่าจ้างที่จะลดลง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างสะพานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจำนวน ๒๒๘,๗๕๗.๔๔ บาท



/แต่เนื่องจาก...

แต่เนื่องจากสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยล่าช้าไปจำนวน ๒๐ วัน ซึ่งตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานดังกล่าว กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนวันละ ๒๒๙ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง และข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานดังกล่าว กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะต้องคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด ซึ่งคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีกรณีทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนวน ๒๐ วัน ค่าปรับวันละ ๒๒๙ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๕๘๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักค่าปรับเอาจากเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายได้ตามข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานดังกล่าว จึงเหลือเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๒๔,๑๗๗.๔๔ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๒๔,๑๗๗.๔๔ บาท ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานดังกล่าวเสร็จสิ้น ตามมาตรา ๖๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดการชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้นดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องคือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เป็นเวลา ๓๗๐ วัน ดอกเบี้ยจำนวน ๑๗,๐๔๓.๕๙ บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๒๔๑,๒๒๑.๐๓ บาท

ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ นั้น เห็นว่า การตรวจรับงานเป็นขั้นตอนการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีก่อนจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้



/ โดยมี...

โดยมีความประสงค์จะได้รับเงินค่าจ้างก่อสร้างสะพาน เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานก่อสร้างสะพานดังกล่าว สำหรับค่าธรรมเนียมศาลคดีนี้มีทุนทรัพย์จำนวน ๒๔๗,๖๐๖.๒๔ บาท ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๖,๑๙๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลไว้จำนวน ๑๓,๓๕๗.๕๐ บาท โดยชำระไว้เกินจำนวน ๗,๑๖๗.๕๐ บาท ศาลจะต้องคืนค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ชำระไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๒๔๑,๒๒๑.๐๓ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้น ๒๒๔,๑๗๗.๔๔ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวน ๗,๑๖๗.๕๐ บาท และคืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีจำนวน ๖,๐๓๐ บาท รวมคืนค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๑๓,๑๙๗.๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับจ้างทำการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวง และงานก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. เรียบคลองดำเนินสะดวก ซึ่งในการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองหลวง ผู้ฟ้องคดีได้นำเสาเข็มมาใช้ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนการก่อสร้าง คือเสาเข็มตามแบบแปลนการก่อสร้างต้องเป็นเสาเข็ม คสล. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๖.๐๐ เมตร เหล็กเสริมเป็นเหล็กกิว ๑๖ มิลลิเมตร ยาวตลอดความยาวของเสาเข็ม แต่ผู้ฟ้องคดีกลับนำเอาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยใช้ลวดเหล็ก PCY เป็นเหล็กเสริม ซึ่งไม่ถูกต้องตามแบบแปลน โดยผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า นายมิตยาเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ ซึ่งนายมิตยาไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้เพราะไม่ใช่เป็นผู้ว่าจ้าง และราคาเสาเข็มที่นำมาใช้ราคาถูกกว่าเสาเข็มที่กำหนดไว้ในแบบแปลนการก่อสร้าง ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างผิดแบบแปลนและสัญญา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีงดจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับผู้ฟ้องคดี นับจากวันผิดสัญญาถึงวันฟ้องคดี เป็นเวลา ๓๒๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๗,๐๔๓.๕๙ บาท และต้องหักค่าเสาเข็มที่นำมาใช้ผิดแบบ เป็นจำนวน ๘ ต้น เป็นเงิน ๑๔,๔๙๖ บาท คืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี



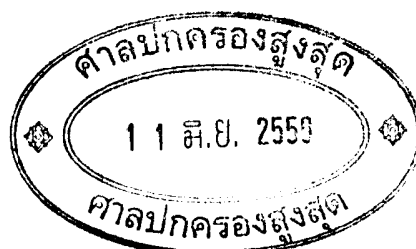
อีกทั้ง...

อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีขอหารือศาลปกครองในการตัดสินคดีในลักษณะเดียวกัน แต่แตกต่างกัน คือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๘๒/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๓๖๐/๒๕๔๔ ระหว่างบริษัทบ้านโป่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งก็เป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ด้วย เป็นงานก่อสร้าง สะพานข้ามคลองในลักษณะเดียวกันกับคดีนี้ และศาลปกครองชั้นต้นตัดสินว่า ผู้ฟ้องคดี ทำการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาและต้องตัดเงินค่าเสาเข็มและค่าอื่น ๆ ออก แต่ในคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นกลับพิพากษาว่าถูกต้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงิน ค่าก่อสร้างพร้อมดอกเบี้ย แต่ไม่หักค่าเสาเข็มเหมือนคดีข้างต้น

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำตามสัญญาทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนงานแล้วเสร็จ โดยได้ประสานงาน กับผู้ควบคุมงาน ซึ่งในขณะนั้นมีนายमितยาเป็นผู้ควบคุมงาน และเขียนแบบงานก่อสร้าง สะพานดังกล่าวด้วย และในสัญญาที่ว่าจ้างก็ได้ระบุไว้ชัดเจน ในสัญญาจ้างหน้าสุดท้าย ระบุชื่อผู้ควบคุมงาน คือ นายमितยา ส่วนเสาเข็ม ๐.๓๐x๐.๓๐x๖.๐๐ เมตร ได้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสริมเหล็ก PCY มีใบ มอก. รับรองการผลิตที่ได้มาตรฐาน ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องคดี ของดจ่ายค่าดอกเบี้ย และหักค่าเสาเข็ม จำนวน ๘ ต้น เป็นเงิน ๑๔,๔๘๖ บาท ผู้ฟ้องคดี ขอชี้แจงว่า การประมูลงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้เหมารวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ ภาษี ผู้ถูกฟ้องคดีคิดแค่ค่าวัสดุอย่างเดียว ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี อีกทั้งงานที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือส่งมอบงานจนถึงปัจจุบัน สะพานดังกล่าว ยังสามารถใช้งานได้ดี ไม่มีอะไรเสียหายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีพยายามกล่าวอ้างถึงเลย ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอไปนั้นก็ได้มากมายถ้าเทียบกับความเสียหาย ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ขอศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ตรวจรับมอบงานพร้อมทั้ง จ่ายเงินค่าก่อสร้างงานและค่าดอกเบี้ยให้กับผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวนและคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓ ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ และสัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๔๓ ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวง และก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองดำเนินสะดวกด้านทิศเหนือ เชื่อมติดสะพานข้ามคลองหลวง โดยตามแบบของสะพานทั้งสองแห่งดังกล่าวระบุให้ใช้เสาเข็ม คสล. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ความยาว ๖ เมตร แต่ไม่มีรายละเอียดว่าเสาเข็มดังกล่าวใช้เหล็ก ขนาดใด จำนวนเท่าใด ผู้ฟ้องคดีจึงไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเสาเข็มดังกล่าวจาก นายมิตยา อินทร์มูล ซึ่งเป็นผู้เขียนแบบสะพานและเป็นผู้ควบคุมงานการก่อสร้างสะพาน ทั้งสองแห่งดังกล่าว นายมิตยาชี้แจงแนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีว่า ให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสริมเหล็กพีซีวายที่มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. ผู้ฟ้องคดีจึงสั่ง เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จหรือเสาเข็มเสริมเหล็กพีซีวายที่มีใบรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. จากห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองคอนกรีต มาใช้ในการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่ง ช่วงแรกนายมิตยาเป็นผู้ควบคุมงาน ต่อมา นายมิตยาได้ย้ายไปอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดอุดรธานี ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งนายอนุพันธ์ ไหมวงศ์ และนายประกอบ ประทีน เป็นผู้ควบคุมงาน ระหว่างผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งดังกล่าว ผู้ควบคุมงานไม่เคยแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานเสาเข็มไม่ถูกต้องตามแบบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างสะพาน ทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์แล้วเสร็จและส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานดังกล่าวและได้จ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้าง ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานก่อสร้าง สะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวไม่ถูกต้องตามแบบจำนวน ๓ รายการ คือ งานเสาเข็มตามแบบใช้เสาเข็ม คสล. แต่ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หล่อสำเร็จ งานราบบันไดขาดเหล็กสแตนเลสวางในแนวตั้งจำนวน ๑ ชั้น และงานชั้นบันไดตามแบบ มี ๑๐ ชั้น ผู้ฟ้องคดีทำเพียง ๕ ชั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรี ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวรวม ๓ รายการ แต่ปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าได้มีการแก้ไขให้ผู้ฟ้องคดีทำชั้นบันไดเพียง ๕ ชั้นแล้ว



/นายกเทศมนตรี...

นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเฉพาะงานเสาเข็ม และงานราบบันได ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขเฉพาะงานราบบันได แต่ไม่ยินยอมแก้ไขงานเสาเข็ม เนื่องจากเห็นว่าตามแบบงานเสาเข็มไม่มีรายละเอียด จึงได้สอบถามนายमितยาซึ่งเป็น ผู้เขียนแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยนายमितยาได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็ม ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานที่แก้ไขราบบันไดแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ตรวจรับงานและไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีนี้ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ และให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๒๔๗,๖๐๖.๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้น ๒๒๘,๗๕๗.๔๔ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๒๔๑,๒๒๑.๐๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินต้น ๒๒๔,๑๗๗.๔๔ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พอใจคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์คำพิพากษา ต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างผิดแบบแปลน และสัญญา และของดจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๗,๐๔๓.๕๙ บาท และต้องหักค่าเสาเข็ม ที่นำมาใช้ผิดแบบจำนวน ๘ ต้น เป็นเงิน ๑๔,๔๙๖ บาท คืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบหรือไม่ เมื่อใด และผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ ชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองหลวงฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมค่าเสียหายหรือไม่ จำนวนเท่าใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามแบบก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคลองแนบท้าย สัญญาจ้างพิพาท กำหนดแบบเสาเข็มว่าเป็นเสาเข็ม คสล.ขนาด ๐.๓๐x ๐.๓๐x ๖.๐๐ เมตร ซึ่งมีรายละเอียดกำหนดเฉพาะหน้าตัดของเสาเข็มและความยาวเท่านั้น ไม่ได้กำหนดขนาด ของเหล็กเสริมแต่อย่างใด ประกอบกับนายमितยาซึ่งเป็นผู้เขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง สะพานพิพาท ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพียูวายที่ได้ไปรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผู้ฟ้องคดีจึงได้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของ



/ห้างหุ้นส่วน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองคอนกรีต ซึ่งได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. อีกทั้งนายमितยาชี้แจงว่า เสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จหรือเสาค้ำคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพีซีวายที่มีหนังสือรับรอง มอก. น่าจะมีคุณภาพดีกว่าเสาค้ำ คสล. ที่หล่อกันเอง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีใช้เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก (PCY) จึงถือได้ว่าได้ทำการก่อสร้างสะพานพิพาทโดยถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาการก่อสร้างแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้านความแข็งแรงของเสาค้ำ นายमितยาซึ่งเป็นผู้เขียนแบบและเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเห็นว่าเสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จหรือเสาค้ำคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพีซีวายที่มีหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. น่าจะมีคุณภาพดีกว่าเสาค้ำ คสล. ที่หล่อกันเอง ส่วนนายกฤษณะ เสาทอง ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดี ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ว่า นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีประชาชนใช้สะพานดังกล่าวเดินทางไปมาทุกวันจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสามปีเศษแล้ว สะพานดังกล่าวยังมีสภาพปกติไม่ทรุดหรือเอียงแฉกหักเสียหายแต่อย่างใด เชื่อว่าเสาค้ำยังไม่มีอาการแตกหักเสียหาย ส่วนราคาเสาค้ำที่นำมาใช้ก่อสร้างจะมีราคาถูกกว่าเสาค้ำที่ประมาณการไว้ราคากลางค่าก่อสร้างนั้น การประมาณการราคากลางเป็นการคาดคะเนเท่านั้น จึงไม่อาจนำราคากลางของเสาค้ำเป็นตัวกำหนดรูปแบบของเสาค้ำแทนเสาค้ำตามรูปแบบและรายการเมื่อผู้ฟ้องคดีใช้เสาค้ำที่กำหนดตามรูปแบบแล้วจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีใช้เสาค้ำไม่ตรงตามรูปแบบในสัญญาจ้างประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยยอมรับงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเจริญราษฎร์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ จากผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างสะพานดังกล่าวโดยใช้เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพีซีวายเช่นเดียวกับที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานตามสัญญาพิพาทในคดีนี้ จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างสะพานตามสัญญาพิพาทไม่ถูกต้องตามรูปแบบแปลนแนบท้ายสัญญา ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานดังกล่าวโดยใช้เสาค้ำไม่ตรงตามที่กำหนดในแบบแปลนท้ายสัญญาจึงฟังไม่ขึ้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างสะพานตามสัญญาพิพาทโดยถูกต้องตามรูปแบบแปลนแนบท้ายสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีภาระหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างส่วนที่ค้างอยู่ และผู้ถูกฟ้องคดีจะขอให้หักเงินค่าเสาค้ำที่อ้างว่ามีส่วนต่างอยู่ไม่ได้



/ส่วนค่า...

ส่วนค่าก่อสร้างส่วนอื่นผู้ถูกฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์โต้แย้งจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ที่ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๒๔๑,๒๒๑.๐๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้น ๒๒๔,๑๗๗.๔๔ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

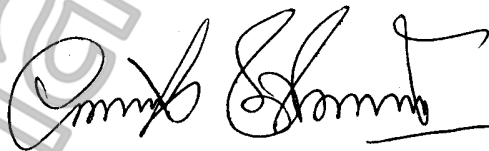
นายดำริ วัฒนสิงห์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ขวลิตร่าง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายจรรยา อินทจาร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม

